



Helena Luís Rosa Filipe Marujo
NOTÁRIA

CERTIDÃO

Certifico, que a presente certidão, constituída por **treze** páginas, está conforme o original, e foi extraída da escritura exarada de folhas **quatro** a folhas **seis verso** do Livro de Notas para Escrituras Diversas número **Duzentos e Cinquenta e Oito-E**, do Extinto Segundo Cartório Notarial de Castelo Branco cujo acervo documental se encontra à guarda deste Cartório Notarial, e documento complementar. -----

Castelo Branco, dezanove de novembro de dois mil e vinte e cinco. -----

A Colaboradora,

Registado sob o nº 2709

A colaboradora, Sofia Isabel Cabrito Rodrigues Carmona Ribeiro, inscrita na Ordem dos Notários sob o número 283/12, com autorização publicada no Sítio da Ordem dos Notários em 27-07-2022, devidamente autorizada para este ato, pela Notária titular deste cartório Notarial, Helena Luís Rosa Filipe Marujo, portadora da cédula profissional número 283, nos termos do artigo 8º nº 1 do Decreto lei, 26/2004, de 4 de Fevereiro e portaria nº 55/2001 de 28 de Janeiro.

121

258-E	4
Livro	Folhas

COMPRA E VENDA MÚTUO COM HIPOTECA E FIANÇA

----- No dia vinte e três de Junho de dois mil e cinco, no Segundo Cartório Notarial de Castelo Branco, perante mim, Lic. Maria Fernanda Cordeiro Vicente, respectiva notária, compareceram:-----

----- PRIMEIRO: ANTÓNIO MARIA DE CASTELLO BRANCO MONTEIRO LIMÃO, casado com Maria Margarida Pinheiro de Oliveira Guimarães, sob o regime de separação de bens, natural da freguesia e concelho de Castelo Branco, onde reside na Av. Visconde Valmor, n.º 47, 2º dto, NIF 113 839 480-----

----- SEGUNDO: RUI MANUEL MARTINS DA MÓNICA e mulher SUSANA MARIA BORGES WALGODE DA MÓNICA, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais ele da freguesia e concelho de Castelo Branco, ela natural da freguesia de Vila Nova de Gaia (Marinha), concelho de Vila Nova de Gaia, residentes Rua Bonfim n.º 54, em Castelo Branco, NIF 212 148 923 e 217 504 086,-----

----- TERCEIRO: - ALCINO FARIAS MARTINHO, casado, natural de França, residente na Rua Professor Hugo Correia Pardal, número nove, quinto andar esquerdo, em Castelo Branco, que outorga na qualidade de procurador e em representação da Sociedade Anónima denominada **BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S. A.**, com sede na Rua João Távira, número trinta, na freguesia da Sé, concelho do Funchal, com representação social na Avenida José Malhoa, lote 1792, em Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal sob o número oito mil novecentos e quarenta e cinco, pessoa colectiva número 511 202 008, com o capital social de duzentos e quarenta milhões de Euros.-----

----- QUARTOS: a) Manuel António Martins da Mónica e mulher Maria de Nazaré da Mónica Martins, casados sob o regime comunhão geral, ambos naturais da freguesia do Lourical do Campo, concelho de Castelo Branco, residentes na Rua do Bonfim, n.º 54, em

Castelo Branco, NIF 104 429 020 e 104 429 011-----

b) Argemiro Manuel Alves Soares Walgode e mulher Maria Fernanda Pinto Borges Walgode, casados sob o regime de adquiridos, ambos naturais da freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia, onde residem na Rua Fonte dos Arrependidos, bloco 2-235, 5Esq, NIF 143 095 048 e 143 095 781.-----

----- Verifiquei a identidade do terceiro outorgante por conhecimento pessoal e a dos restantes pelos Bilhetes de Identidade números 7864323 emitido em 11 de Maio de 2000, 1778852 emitido em 18 de Junho de 2004, 848338 emitido em 25 de Janeiro de 2000 pelos Serviços de Identificação Civil em Lisboa, 11357448 e 11444130 ambos emitidos em 15 de Abril de 2004, 1510314 emitido em 20 de Maio de 1997, 1570785 emitido em 25 de Junho de 1998 pelos Serviços de Identificação Civil de Castelo Branco, -----

----- PELO PRIMEIRO OUTORGANTE FOI DITO:-----

----- Que, pela presente escritura e pelo preço global já recebido de **SESSENTA E UM MIL EUROS** (sendo o valor da venda da parte urbana de cinquenta e cinco mil euros lor da parte rústica seis mil euros), vende ao segundo outorgantes, livre de quaisquer ónus ou encargos, o prédio misto sito no Monte da Castanheira em Monte Leal, freguesia de Vale de Prazeres, concelho do Fundão, a parte urbana inscrita na matriz urbana sob o artigo 1336 com o valor patrimonial tributado de € 1428,86 e a parte rústica inscrita sob o artigo 1292 com o valor patrimonial tributado de € 10485,87 e descrito na Conservatória do Registo Predial do Fundão, sob o sob o número seiscentos e oitenta e cinco, da freguesia de Vale de Prazeres onde a respectiva aquisição se encontra registada a favor do vendedor pela inscrição G-2.-----

----- O SEGUNDO OUTORGANTE DECLAROU:-----

----- Que aceita a venda nos termos exarados, e que a parte urbana do prédio adquirido no presente acto se destina exclusivamente a residência própria permanente.-----

102
9

258-E	5
Livro	Folhas

-----Que se confessam devedores ao Banif – Banco Internacional do Funchal S.A. da importância de cinquenta e cinco mil euros que vai ser aplicada somente na compra da parte urbana e que nesta data receberam a título de empréstimo, por crédito na conta à ordem de que são titulares, junto do Banif – Banco Internacional do Funchal SA, com número noventa e dois / cinco milhões oitocentos e noventa e quatro mil trezentos e cinquenta e dois.-----

----- Que para garantia do pagamento e liquidação da quantia mutuada e do pagamento:-----

- a) dos juros compensatórios convencionados, calculados à taxa resultante da média aritmética simples das Taxas Euribor a cento e oitenta dias divulgadas no mês anterior à data deste contrato, arredondada para o quarto de ponto percentual imediatamente superior e acrescida de zero virgula nove pontos percentuais;-----
- b) dos juros de mora devidos por incumprimento das obrigações pecuniárias decorrentes deste contrato, calculados à taxa mais elevada de juros compensatórios que, em cada um dos dias em que se verificar em mora, estiver em vigor no Banif para operações activas da mesma natureza, actualmente de sete virgula setenta por cento ao ano, acrescida de uma sobretaxa de quatro por cento ao ano, a título de cláusula penal;-----
- c) das despesas judiciais ou extrajudiciais que o Banif tenha de fazer para defesa e, ou cobrança dos seus créditos, as quais, para meros fins de registo, se fixam em dois mil e duzentos euros constituem a favor daquele Banco, hipoteca sobre o prédio atrás identificado e ora adquirido.-----

----- Que, para meros efeitos de Registo Predial considera-se a taxa atrás indicada para os juros de mora, de sete virgula sete por cento, acrescida de quatro por cento, a que correspondem a onze virgula sete por cento ao ano.-----

----- Que este empréstimo e a hipoteca ora constituída se regem pelo Decreto - Lei N° 349 / 98, de onze de Novembro, (Regime Geral), e demais legislação aplicável e pelo documento

complementar anexo á presente escritura, elaborado nos termos do n.º2 do artigo 64 do Código do Notariado, de que têm perfeito conhecimento e aceitam integralmente, dispensando a sua leitura.-----

----- Que, sobre o identificado prédio encontram-se registadas duas hipotecas a favor da CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DA REGIÃO DO FUNDÃO E SABUGAL, CRL, pelas inscrições C – Três e C- quatro, cujos cancelamentos declaram encontrar-se assegurado.-----

Que, para todos os efeitos legais toda a documentação relacionada ou conexa com o presente contrato, nomeadamente correspondência, notas de débito e credito e extractos de conta, são tidos como documentos referidos na escritura ora outorgada, e dela fazendo parte integrante para efeitos de execução.-----

----- PELOS QUARTOS OUTORGANTES FOI DITO:-----

----- Que se constituem fiadores e principais pagadores dos Mutuários, no âmbito das obrigações pecuniárias por eles assumidas decorrentes deste contrato de empréstimo, e renunciam, para o efeito, ao benefício de excussão prévia, manifestando, desde já, a sua vontade e acordo a quaisquer alterações das condições expressas em qualquer dos documentos, nomeadamente no respeitante ao juro compensatório neles convencionado, ou ao prazo do empréstimo.-----

----- PELO TERCEIRO OUTORGANTE FOI DITO:-----

Que para o Banco seu representado, aceitam a confissão da dívida, a hipoteca e a fiança constituídas na presente escritura, nos termos nela exarados.-----

----- Declararam os primeiros e segundo outorgantes, na qualidade em que outorgam, para cumprimento do disposto no n.º. 1 do artigo 50º. do Decreto-Lei N.º. 211/2004 que no presente contrato não foi objecto de intervenção de mediador imobiliário, tendo-os advertido das consequências penais previstas no número dois do mesmo artigo.-----

123

258-E	6
Livro	Folhas

----- INSTRUI ESTE ACTO: -----

----- Uma procuração já arquivadas neste Cartório, como documento complementar da escritura lavrada a folha 74 do respectivo livro de notas números 99 – E.-----

----- ARQUIVO:-----

----- O documento complementar-----

----- Declaração para liquidação do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis apresentada em 22 de Junho de 2005 e correspondente comprovativo da cobrança n.º 160 405 011 998 003.-----

----- Certidão passada pela Câmara Municipal do Fundão comprovativa de que a parte urbana do referido prédio foi construída antes da entrada em vigor do Dec. Lei n.º 38372, de 07 de Agosto de 1951-----

-----EXIBIDOS:-----

----- a) Certidão de teor, passada pela citada Conservatória do Registo Predial do Fundão, no dia 9 de Maio de 2005.-----

----- b) Publica Forma de uma certidão de teor matricial emitida pelo Serviço de Finanças do Fundão em 10 de Novembro de 2004.-----

----- c) Um documento devidamente autenticado, passado pela Caixa de Crédito Agrícola Mutuo da Região do Fundão e Sabugal, CRL, em 3 de Maio de 2005, do qual consta a autorização de cancelamento da hipoteca atrás referida.-----

----- Foi feita aos outorgantes a leitura desta escritura e a explicação do seu conteúdo.-----

Imposto de Selo liquidado, nos termos do nº 1 - € 488,00 , artº 15 .1.- € 25,00

Phu Namul Hau Tien da Noiva

Susana Maria Borges do Godde da Noiva

Aleixo José Martins
Humberto Antônio Martins da Rêve
Travis de Souza dos Rêve Martins
Arfemiro Gomes Alves Travençolo
Mauri Fernando Pinet Borges Wolke

A Rêve
Mauri Fernando Pinet Borges Wolke

Verbete Estatístico N.º 874
Verbete Estatístico N.º 875
Conta Registrada sob o n.º 3474

=====

A FOLHAS quatro do Livro de Notas para Escrituras diversas número Duzentos e Cinquenta e Oito - E do Segundo Cartório Notarial de Castelo Branco.

Cláusula 1ª

1. A quantia mutuada e os seus saldos devedores vencem juros compensatórios, contados dia a dia, cobrados postecipadamente ao mês, calculados à taxa resultante da média aritmética simples das **TAXAS EURIBOR a CENTO e OITENTA DIAS**, divulgadas no mês anterior ao da data deste contrato, arredondada para o quarto de ponto percentual imediatamente superior e acrescida de **ZERO VIRGULA NOVE PONTOS PERCENTUAIS**.-----
2. Em caso de mora são devidos juros calculados à taxa mais elevada de juros compensatórios que, em cada um dos dias em que perdurar a mora, estiver em vigor no Banif para operações activas da mesma natureza, actualmente de 7,70% ao ano, acrescidos de uma sobretaxa de 4% ao ano a título de clausula penal.-----
3. Fica expressamente convencionado que o **Banif** pode, sem dependência de quaisquer formalidades, capitalizar pelo menor período legalmente permitido juros

compensatórios, ou de mora vencidos e não pagos.-----

4. À taxa nominal apurada na data de aprovação do presente empréstimo de **TRÊS VIRGULA QUINZE POR CENTO** ao ano, corresponde a Taxa Anual Efectiva, calculada nos termos do Decreto Lei número Duzentos e Vinte barra Noventa e Quatro, de Vinte e Três de Agosto, de **TRÊS VIRGULA DUZENTOS E NOVENTA E SETE POR CENTO**.-----

Cláusula 2ª

A taxa mencionada na cláusula anterior, será actualizada de **SEIS em SEIS MESES**, sem necessidade de comunicação prévia por parte do **Banif**, de acordo com a média aritmética aí mencionada, mas reportada ao mês anterior a cada actualização.-----

Cláusula 3ª

1. Por solicitação escrita dos Mutuários e mediante acordo do Banif, a taxa de juro do presente empréstimo poderá vir a ser alterada, de harmonia com as taxas de juro no futuro praticadas pelo Banif para esta modalidade de crédito, no âmbito do seu preçário.-----

2. Fica feita expressa ressalva, de que a taxa de juro do presente empréstimo poderá também vir a ser alterada, caso o indexante ora utilizado, **TAXA EURIBOR a CENTO e OITENTA DIAS**, venha a ser substituído por outro.-----

Cláusula 4ª

1. Os Mutuários têm a faculdade de optar, relativamente às datas de vencimento das prestações de reembolso de capital e pagamento de juros, pela indicação do dia do mês para o seu pagamento, mediante prévia comunicação por escrito ao Banif.-----

2. Os juros compensatórios relativos ao período de utilização do empréstimo, que decorrer entre a data de entrega da quantia mutuada e o DIA DO MÊS escolhido pelos Mutuários para pagamento das prestações, serão calculados e cobrados

postecipadamente, na primeira das datas indicadas que ocorra a seguir à data da celebração do presente contrato.-----

Cláusula 5ª

1. O empréstimo é concedido pelo prazo de **QUARENTA** anos a contar da data deste contrato, e a quantia mutuada será reembolsada em **QUATROCENTAS e OITENTA** prestações mensais e sucessivas, acrescidas do valor dos juros compensatórios convencionados e dos encargos legais, ou outros, que se mostrem devidos.-----
2. A primeira prestação vence-se um mês após a data do pagamento dos juros referidos na cláusula anterior, e as restantes nos mesmos dias dos meses subsequentes, se outro dia não for indicado por escrito pelo cliente, como preferente para o efeito.-----

Cláusula 6ª

1. O pagamento pelos Mutuários das prestações de reembolso da quantia mutuada, acrescidas do valor dos juros compensatórios convencionados e dos encargos legais e contratuais, será efectuado por débito da sua Conta de Depósitos à Ordem com o número **NOVENTA E DOIS BARRA CINCO MILHÕES OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS**, aberta junto do Banif.-----
2. Os Mutuários titulares da conta acima referida autorizam desde já o Banif a proceder aos débitos acima referidos.-----
3. Os Mutuários obrigam-se, durante a vigência deste contrato, a manter devidamente provisionada com valores imediatamente disponíveis a Conta de Depósitos à Ordem referida no nº 1 que antecede, para que nela se possam debitar os juros convencionados, as prestações de reembolso do capital mutuado e os demais encargos legais e contratuais.-----
4. Caso a conta acima indicada não disponha de saldo, ou de saldo suficiente para os

(Firme) S. 18.4
Associação
Rantier
des
F. Walf

pagamentos convencionados, o Banco fica desde já autorizado a debitar outra, ou outras contas de que os Mutuários nelas sejam titulares por si, ou em regime de cotitularidade com terceiros no regime de solidariedade.-----

Cláusula 7ª

1. Os Mutuários podem antecipar no todo ou em parte a amortização do empréstimo, desde que essa amortização coincida com o pagamento de uma prestação e dessa intenção previnam o Banco por escrito, com uma antecedência mínima de CINCO dias úteis, não havendo porém, em caso algum, qualquer restituição de juros já cobrados.-----
2. Quando a antecipação da amortização seja parcial, ela não poderá ser inferior a Mil Euros.-----
3. Se o valor a amortizar não ultrapassar DEZ POR CENTO do saldo em dívida do empréstimo, não será cobrada qualquer penalização.-----
4. Se os Mutuários optarem pela antecipação da amortização, e esta for superior a DEZ POR CENTO do saldo em dívida do empréstimo, indemnizarão o **Banif** em quantia equivalente a TRÊS POR CENTO do montante total amortizado.-----
5. Quando a antecipação da amortização seja total, e no caso do saldo em dívida ser igual ou inferior a Dois mil e quinhentos Euros, não haverá lugar a qualquer Penalização.-----

Cláusula 8ª

1. Fica expressamente convencionado que, qualquer alteração da garantia prestada, do prazo da operação de empréstimo, da contabilização pelo Banif do capital mutuado e dos juros convencionados, capitalizados, ou não, não constitui novação do empréstimo, pelo que, as garantias que asseguram o reembolso do capital mutuado, os juros contabilizados ou não, e os demais encargos e despesas resultantes deste empréstimo, manter-se-ão para todos os efeitos legais.-----

2. Fica também convencionado que a garantia hipotecária ora constituída se mantém nos casos ou situações em que, no âmbito do valor global da quantia mutuada, e do prazo estipulado ou suas prorrogações, forem eventualmente modificadas as cláusulas que regem o reembolso do capital mutuado e o pagamento dos juros convencionados.-----

Cláusula 9ª

Ao **Banif** fica reservada a faculdade de ceder a terceiros, no todo ou em parte, os direitos e obrigações emergentes do presente contrato, ficando o respectivo cessionário com direito proporcional aos interesses transmitidos aos benefícios decorrentes das indemnizações e direitos conferidos ao **Banif**, da mesma forma como se fosse parte originária.-----

Cláusula 10ª

Os Mutuários obrigam-se:-----

- a) A contratar um Seguro de Vida e um Seguro Multiriscos do bem hipotecado em Companhia Seguradora idónea, pelas importâncias que o **Banif** indicar, e em que o mesmo figure nas Apólices como beneficiário e/ou parte interessada.-----
- b) A participar imediatamente ao **Banif** quaisquer factos que afectem o valor, domínio ou posse do bem hipotecado, que deverá manter em bom estado de conservação;-----
- c) A proceder ao averbamento de quaisquer construções, benfeitorias, melhoramentos e acessos que venham a realizar no futuro no bem hipotecado;-----
- d) A trazer pontualmente pagas todas as contribuições, impostos e taxas respeitantes ao bem hipotecado, quaisquer outros débitos que gozem de privilégio creditório imobiliário e bem assim os prémios correspondentes aos seguros mencionados, e ainda a apresentar, quando solicitados, os documentos comprovativos de tais pagamentos, sem prejuízo do **Banif** ficar desde já autorizado, com expressa sub-rogação, a efectuar na sua falta e por sua conta, os pagamentos em dívida.-----

e) A, durante a vigência deste contrato, não alienar o bem hipotecado, nem permitir a sua ocupação por terceiros, no todo ou em parte, seja a que título for, nomeadamente por arrendamento ou comodato, salvo autorização escrita e prévia do **Banif**.-----

Cláusula 11ª

O **Banif**, reserva-se o direito de:-----

a) Alterar o referido seguro e pagar por conta dos Mutuários os respectivos encargos;---

b) Receber indemnização em caso de sinistro e a averbar para este fim as apólices a seu favor;-----

c) Intervir na fixação de indemnizações devidas em caso de sinistro, expropriação, morte, invalidez ou outro, revertendo para si o produto respectivo até à concorrência do seu crédito;-----

d) Mandar vistoriar, quando julgar conveniente, o bem hipotecado;-----

e) Considerar o empréstimo vencido, tornando imediatamente exigível toda a dívida em capital, juros e despesas, se o prédio objecto da presente hipoteca for vendido, doado, penhorado por despacho judicial, ou dado em pagamento, ou ainda ocupado a qualquer tipo por terceiros sem autorização escrita e prévia do **Banco**.-----

Cláusula 12ª

1. São de conta dos Mutuários todas as despesas a efectuar para garantia e cobrança deste empréstimo, nomeadamente as deste contrato, do seu registo e distrate e as de qualquer avaliação que o **Banif** mande realizar ao bem hipotecado, ficando o **Banif** autorizado a debitar na conta referida na Cláusula Sexta, quaisquer despesas relativas ao mesmo e a cujo reembolso tenha direito.-----

2. Serão também da conta dos Mutuários, eventuais comissões relacionadas com serviços por estes solicitados durante o decurso do prazo do empréstimo, ao tempo previstas no preçário do Banco.-----

Cláusula 13ª

O não cumprimento de quaisquer obrigações decorrentes deste contrato de empréstimo, confere ao **Banco** o direito de considerar o mesmo rescindido com a consequente exigibilidade da totalidade dos montantes em dívida.-----

Cláusula 14ª

Na ocorrência de eventuais situações de mora no cumprimento de quaisquer obrigações pecuniárias decorrentes deste contrato, por períodos iguais ou superiores a 5 (cinco) dias, o Banif cobrará uma Comissão de Gestão de Incumprimento no valor de 10,00 EURO (Dez EURO) por cada prestação ou quantia vencida e não paga.-----

- Rui Manuel Martins da Moura
- Susana Maria Borges Salgado da Moura
- Aleixo José Martins
- Manuel António Martins da Moura
- Maria da Graça da Moura Martins
- António José da Moura Martins
- Maria Fernanda Borges Salgado

A seguir
Maria Fernanda Borges Salgado

